

1525937-98.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525937-98.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1525937-98.2021.8.26.0228

Ctrl 1343/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 08 de fevereiro de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, o réu RODRIGO DA SILVA VICTOR (preso no CDP Osasco II) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. RODRIGO DA SILVA VICTOR, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 25 de outubro de 2021, por volta das 12h, na Rua Professor Oscar Camplígia, 529, Campo

Limpo, nesta cidade e Comarca da Capital/SP, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 135 microtubos de cocaína, com massa líquida total de 49g (quarenta e nove gramas), 36 porções de cocaína em forma de crack, com massa líquida total de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), e 21 porções de maconha (Tetrahidrocannabinol - THC), com massa líquida de 203,4 (duzentos e três gramas e quatro decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/55. Determinada a notificação do réu para apresentação de Defesa Preliminar (pgs. 72), foi a mesma apresentada (pgs. 89/90). Recebida a denúncia (pgs. 92/93), foi o réu citado (pgs. 108). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e, alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 09, laudo de constatação de pgs. 24/27 e laudo de exame químico-toxicológico de pgs. 85/87. Os policiais civis, pessoas que não conheciam o réu noticiam que após denúncias anônimas referente a local conhecido pela prática de mercancia de entorpecentes, se deslocou com seu colega de investigação para o endereço consignado. O local, é próximo a Escola Estadual Professor Douglas Teixeira Monteiro, onde ali permaneceram e observaram a localidade. Alguns instantes após, do interior da escola estadual, constaram que havia um indivíduo em posse de entorpecentes no interior de uma pochete, o qual efetuava a venda deste para terceiros. Em abordagem policial, o indiciado Rodrigo foi revistado e localizaram além das drogas, o valor de R\$ 60,00 referente a venda dos entorpecentes. Informam que próximo ao indiciado Rodrigo estava presente o adolescente Anderson Vieira, o qual alegou ser usuário e haver se deslocado até o local com o intuito de posteriormente comprar as drogas. Sua genitora, Ariana da Silva Viana, confirma que seu filho é usuário de drogas. O indiciado, indagado sobre os fatos, admitiu informalmente que iria comercializar as substâncias entorpecentes a usuários da região. Após, os policiais civis se deslocaram com as partes envolvidas até o distrito onde Autoridade Policial determinou a elaboração da Prisão Em Flagrante do indiciado Rodrigo e apreensão das drogas para perícia. Que não estava ocorrendo aulas na aludida escola. Mesmo após a prisão do réu o tráfico ainda continua no local. O réu, ao ser interrogado, afirmou já ter sido processado por crime da mesma espécie, e mora a mulher e quatro filhos menores. Trabalha como ajudante de vidraceiro. Afirmou que esteve num local onde ocorre doações de frutas, e veio a notar a presença dos policiais, negou que estivesse com drogas, e há seis meses estava em liberdade. Não viu qualquer drogas, apenas o rapaz que trazia que estaria com um pochete. Estava no cumprimento de regime aberto. A versão do réu não guarda harmonia com a prova produzida. Tanto na fase policial quanto em juízo os policiais confirmaram que realmente o réu foi visto comercializando as drogas, após breve campana e, então, interpelado em seu poder foram encontradas as drogas apreendidas e periciadas. Não há dúvidas quanto a prática do delito em questão e sua atribuição, impondo-se a procedência da ação penal. Sem qualquer causa que exima o réu de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu possui antecedentes criminais, para os quais é reincidente, o que será considerado no momento oportuno. Assim, atenta ao disposto no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei 11343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Ante a existência de duas circunstâncias agravantes, a dupla reincidência, comprovada pelas certidões de pgs. 37/38 (6ª Vara Criminal Central e 19ª Vara Criminal Central), e, ainda, a prática de crime em época de calamidade pública, eis que o delito foi cometido em ocasião da pandemia do COVID-19, aproveitando-se o réu de tal circunstância, não havendo necessidade de comprovação da influência da calamidade na prática do delito, pois que a Lei penal é clara em ditar que a existência de criminalidade neste estado já configura a agravante, elevo a sanção em um quarto, chegando a seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa. Saliento que, a prática de crime

em época de calamidade pública é circunstância agravante genérica e, portanto, não há óbice em ser reconhecida de ofício, na dosimetria da pena, pelo julgador. Ainda, promovo a exasperação de um quinto da pena, diante das duas causas de aumento, prevista no artigo 40, da Lei Antitóxicos, sendo a venda realizada a menores usuários de narcóticos, que não a adquiriu pela interpelação policial, com reprimenda final de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e setecentos e vinte e nove dias-multa. Impossível a aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, eis que reincidente o réu. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, dada a diversidade de drogas e diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade. Ademais, trata-se de réu reincidente, em consonância com o artigo 33, §2º, do Código Penal. Não poderá apelar em liberdade, para garantia à ordem pública, eis que, da análise de sua folha pregressa, afere-se que não procura emendar-se e que há possibilidade de que, se solto, volte a delinquir. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR RODRIGO DA SILVA VICTOR, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, se já não o feito, e para tanto, oficie-se. Declaro o perdimento do valor apreendido, em favor da União. Oficie-se. Fica o réu ciente de que, com o trânsito em julgado, deverá recolher o valor referente a pena de multa imposta e custas processuais, se o caso, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 08 de fevereiro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.